

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/339

הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"ג–2022

- מטרה 1. חוק זה מטרתו להסדיר את הסיוע לבני משפחות של נעדרים ולהתוות את שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה הנוגעים בדבר לעניין טיפול בבני המשפחות ובזכויותיהם.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "בן משפחה" – בן או בת זוג, הורה, בן או בת זוג של הורה, אח, אחות, ילד או ילדה;
- "הוועדה" – הוועדה לסיוע לבני משפחות נעדר שהוקמה לפי סעיף 3;
- "נעדר" – מי שהתקיימו בו כל אלה:
- (1) הוא היה אמור להגיע לביתו או לכל מסגרת אחרת שהוא לן בה ולא חזר לאותו מקום שישים ימים לפחות מיום שנמסרה על כך הודעה למשטרת ישראל;
 - (2) מקום הימצאו אינו ידוע, לא ניתן ליצור עימו קשר וכל המאמצים לעלות על עקבותיו לא צלחו;
 - (3) הוא אינו נעדר כהגדרתו בחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים, התשס"ח–2008¹;
 - (4) אין כל ראיה כי אינו בחיים;
 - (5) יש לגביו הכרזה תקפה כנעדר לפי פקודות המשטרה;
- "תוכנית הסיוע" – כמשמעותה בסעיף 6;
- "השר" – שר הרווחה והביטחון החברתי.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 837.

3. הקמת ועדת סיוע לבני משפחת הנעדר

(א) מוקמת בזה ועדה מלווה ומייעצת שתפקידה לתכלל את המענים שנותנים משרדי הממשלה בטיפול בבני משפחות נעדרים ובהסרת חסמים בטיפול כאמור.

(ב) אלה חברי הוועדה:

(1) נציג משרד הרווחה והביטחון החברתי שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג המשרד לביטחון הפנים שימנה השר לביטחון הפנים;

(3) נציג משרד הבריאות שימנה שר הבריאות;

(4) נציג המוסד לביטוח לאומי שימנה המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי;

(5) נציג האפוטרופוס הכללי שימנה האפוטרופוס הכללי;

(6) נציג משרד האוצר שימנה שר האוצר;

(7) מנהל תוכנית הסיוע שימנה השר.

(ג) הוועדה תתכנס בעניינם של בני משפחות נעדרים בהתאם לפניית מנהל התוכנית בתוך 45 ימים מיום פנייתו לוועדה.

(ד) הוועדה תגבש נהלים בין־משרדיים להסדרי עבודה קבועים בעניין בני משפחות נעדרים, ובכלל זה הסדרת מתן תמיכה רגשית לבני משפחת הנעדר והסדרת ענייני רכוש של הנעדר, לרבות עניינים כאמור הנוגעים לבני משפחתו.

(ה) השר יאשר את הנהלים בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, לפי העניין.

4. סדרי הדיונים של הוועדה

(א) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות של החברים הנוכחים באותה ישיבה, ובמקרה של קולות שקולים יהיה ליושב ראש הוועדה קול נוסף.

(ב) השר רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין סדרי עבודת הוועדה.

5. הודעה על נעדר

(א) משטרת ישראל תודיע ליושב ראש הוועדה ולנציג המוסד לביטוח לאומי שימנה המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי לעניין זה על אדם שהוא נעדר לפי חוק זה באופן שלא יפגע בצורכי החקירה; אין באמור כדי לגרוע מנוהל אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל בעניין טיפול בנעדרים ואלמונים.

(ב) הגורמים שנמסרה להם הודעה כאמור בסעיף קטן (א) יפעלו, עם קבלתה, בהתאם לנהלים שיקבעו.

(ג) אותר נעדר, תודיע על כך משטרת ישראל מייד לגורמים כאמור בסעיף קטן (א).

תוכנית הסיוע 6. (א) במשרד הרווחה והביטחון החברתי תוקם תוכנית סיוע לליווי בני משפחות נעדרים; בתוכנית הסיוע יינתנו תמיכה רגשית בבני משפחות הנעדרים וסיוע במיצוי זכויותיהם (להלן – הסיוע).

(ב) למימון תוכנית הסיוע ייועד תקציב בחוק תקציב שנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985.²

משך הסיוע ותקופת הזכאות 7. (א) בן משפחה של נעדר רשאי לפנות למנהל תוכנית הסיוע מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי בבקשה לקבלת סיוע לפי סעיף 6 בתוך חמש שנים לכל היותר מיום הכרזת המשטרה על אדם כנעדר.

(ב) תוכנית הסיוע לבני משפחה תפעל ארבע שנים לכל היותר, אולם השר רשאי לקבוע נהלים לעניין הארכת תקופת הזכאות והסיוע בשנה נוספת.

נכסי הנעדר 8. פעלה הוועדה בהתאם לנהליה והמליצה לאפוטרופוס הכללי להפעיל סמכות מסמכיותו שסברה שיש בה כדי לסייע לבני משפחת הנעדר, יבחן האפוטרופוס הכללי את הבקשה וישיב לוועדה בכתב בתוך 30 ימים מיום פנייתה.

ביצוע ותקנות 9. השר ממונה על חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תחילה ותחולה 10. (א) תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על בני משפחה שמתקיימים לגביהם התנאים המנויים בסעיף 7(א) ביום התחילה.

(ב) הוועדה תוקם בתוך חודש מיום התחילה.

דבריו הסבר

נכון לשנת 2017, במדינת ישראל כ־570 אזרחים שהם בגדר נעדרים, ומדי שנה נוספים כ־20. מדובר באזרחים שהיו אמורים להגיע לביתם או לכל מסגרת אחרת שהם לנים בה ולא חזרו לאותו מקום אחרי פרק זמן סביר ומקום הימצאם אינו ידוע.

על משפחה שאחד מבניה נעדר חרב עולמה באחת והיא שרויה בחוסר ודאות קשה מנשוא המקשה עליה מאוד את תפקודה היומיומי. בעוד משטרת ישראל פועלת לאיתור הנעדרים, המשפחה נאלצת

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

להתמודד עם סוגיות הקשורות בניהול רכושו של הנעדר וללא מערך תמיכה.

במדינות שונות בעולם הקימו מערכי תמיכה רגשית, סוציאלית ומשפטית המקלים על המשפחה במציאות החדשה והקשה שהיא נקלעה אליה, בין היתר על ידי סיוע בטיפול בעיות נפשיות ובסוגיות משפטיות בנוגע לרכוש הנעדר ולזכויות בני המשפחה.

נוכח האמור, ראוי שמדינת ישראל, החורגת על דגלה דאגה לכל אזרחיה, תדאג להסדיר את מעמדו של נעדר, לתת תמיכה וליווי מתאימים למשפחות הנעדרים וכן לתת מענה לסוגיות הרכוש של הנעדר. מוצע להגדיר "נעדר" כמי שלא שב לביתו או למסגרת אחרת שהוא לן בה לפחות 60 ימים, שמקום הימצאו אינו ידוע, שלא ניתן ליצור עימו קשר, שכל המאמצים לעלות על עקבותיו לא צלחו, שהוא אינו נעדר כהגדרתו בחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים, התשס"ח-2008, שאין ראייה לכך שהוא אינו בין החיים ושמשטרת ישראל הכריזה עליו כנעדר. בני המשפחה שיהיו זכאים לסיוע שיינתן לפי ההסדר המוצע הם בן או בת זוגו של הנעדר, הוריו, בן או בת זוגו של הוריו, אחיו, אחיותיו וילדיו.

מוצע להסדיר שיתוף פעולה מובנה בין כל משרדי הממשלה הרלוונטיים באמצעות הקמת ועדה בין-משרדית בהובלת משרד הרווחה והביטחון החברתי, שתפקידה יהיה לתכלל את המענים שנותנים משרדי הממשלה בטיפול בבני משפחת הנעדר ובהסרת חסמים בטיפול כאמור. כמו כן, מוצע להסדיר העברת מידע על הנעדרים ממשטרת ישראל לוועדה. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן מחדש ועדת ביטחון הפנים של הכנסת את הסדר העברת המידע.

עוד מוצע לקבוע כי משרד הרווחה והביטחון החברתי יגבש תוכנית סיוע למשפחות הנעדרים, ולייעד לה תקציב בחוק התקציב השנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. הסיוע יינתן לבני משפחות נעדרים שפנו לוועדה בתוך חמש שנים מיום שהמשטרה הכריזה על בן משפחתם כנעדר, והוא יינתן לתקופה של ארבע שנים. שר הרווחה והביטחון החברתי יהיה רשאי לקבוע נהלים להארכת התקופה בשנה נוספת.

כדי לסייע לבני המשפחה בפעולות הנוגעות לרכוש הנעדר, מוצע לקבוע כי הוועדה תוכל גם להמליץ לאפוטרופוס הכללי להפעיל סמכות מהסמכויות הנתונות לו בנוגע לרכוש.

השפעה על זכויות הילד

במקרה שבו לנעדר בני משפחה קטינים, ההסדר המוצע יאפשר מתן סיוע מתאים ויקל עליהם בביצוע פעולות שונות מול הרשויות, ובכך ייטיב עימם.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איל בן ראובן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/5990), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/23/1799) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/24/954), על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/24/1348), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2237) ועל ידי חברת הכנסת נירה שפק וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2311). שלוש הצעות החוק האחרונות נדונו בוועדת ביטחון הפנים של הכנסת העשרים וארבע ואושרו בקריאה הראשונה (הצעות חוק הכנסת – 913).

הצעת החוק מוגשת בנוסח זהה להצעת החוק שהונחה לקריאה הראשונה, ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)